TRIBUNAL DE HONOR
COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOLOGÍA DE COSTA RICA

EXPEDIENTE: 32-2026
PARTE DENUNCIADA: CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS
ASUNTO: Aceptación del proceso alterno y solicitudes

Quien suscribe, **CARLOS FERNANDO BONILLA CORTÉS**, mayor de edad, psicólogo, portador de la cédula de identidad número 1-1068-0862, código profesional 7266, con domicilio profesional en San Juan de La Unión, Cartago, en mi condición personal de parte denunciada en el expediente de referencia, me refiero respetuosamente a la resolución de las diecisiete horas treinta minutos del veintiuno de setiembre de dos mil veintiséis, comunicada al correo electrónico legal@grupopoiesis.com el veintiocho de setiembre de dos mil veintiséis, y, dentro del plazo de tres días hábiles conferido, manifiesto lo siguiente:

I. ACEPTACIÓN

Acepto, en forma expresa y voluntaria, participar en el proceso alterno que este Tribunal ofreció en esa resolución, conforme al encuadre preliminar que efectuó en el artículo 40, inciso b), de la Ley N.º 6144, Ley del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, cuyo artículo 42 regula la mediación, sin que ello implique reconocer que exista un conflicto grave que afecte el honor en los términos de esas disposiciones. Las salvedades y solicitudes que siguen no condicionan esta aceptación: invocan garantías del ordenamiento jurídico cuya observancia solicito durante el proceso.

II. SALVEDADES

1. Esta aceptación no implica reconocimiento de hechos ni de responsabilidad disciplinaria, civil o de ninguna otra naturaleza, ni conformidad con la calificación jurídica que se dé a los hechos. Tampoco constituye renuncia a derechos, defensas, excepciones, recursos o acciones, en esta o en cualquier otra sede. Mi participación no supone aceptar que se haya abierto válidamente un procedimiento disciplinario, ni convalida, sanea o consiente vicios de competencia, integración, imparcialidad, motivación, intimación, prueba o procedimiento en actos anteriores o posteriores. En particular, no supone reconocer competencia disciplinaria sobre actos propios de Grupo Poïesis S.A., persona jurídica distinta de las personas colegiadas, ni admitir que las publicaciones hechas a nombre de esa sociedad constituyan, por ese solo hecho, actuaciones profesionales mías, ni aceptar su autoría, dirección, aprobación, ejecución o atribución personal; esos extremos, de ser relevantes, deberán individualizarse y acreditarse conforme al debido proceso. Los cargos que figuran al pie de este escrito se consignan solo para identificarme: no significan que Grupo Poïesis S.A. comparezca como parte ni que yo actúe en este expediente en su representación. De mi sola condición de director, representante legal o responsable sanitario no puede derivarse responsabilidad disciplinaria alguna: toda responsabilidad deberá ser personal, individualizada y probada.

2. Solicito que las conversaciones, manifestaciones, propuestas, concesiones, borradores y acuerdos parciales de la mediación, así como los documentos elaborados para ella, no se incorporen al expediente ni se utilicen como prueba en este ni en ningún otro procedimiento, salvo las excepciones previstas en la ley, ni sirvan en este expediente para orientar diligencias, interrogatorios o imputaciones; que las sesiones no se graben, salvo acuerdo previo y escrito de todas las personas participantes; que el acta de cada sesión consigne únicamente la asistencia y el resultado y, si la mediación fracasa, solo esa circunstancia; que lo tratado en la mediación, así como las notas, grabaciones, impresiones o valoraciones de la persona mediadora, no se comuniquen a la Fiscalía ni a quienes eventualmente deban investigar, instruir, asesorar, deliberar o decidir el asunto; y que, si el asunto continuara, conste en el expediente quiénes conocieron el contenido de la mediación. Lo solicito en atención a la discreción que exige el artículo 42 de la Ley N.º 6144; a la confidencialidad que establece el artículo 69 del Reglamento a la Ley del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica; y, en lo aplicable, al artículo 14 de la Ley N.º 7727, Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, y a los artículos 75, inciso 3), y 80, inciso 2), del Código Procesal Contencioso-Administrativo, de aplicación supletoria según el Reglamento para el Trámite del Procedimiento Disciplinario del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (en adelante, Reglamento de Trámite). Se exceptúa únicamente el acuerdo final que las partes suscriban, en lo necesario para su homologación. Los documentos preexistentes conservan su valor probatorio.

3. Tomo nota de la prevención de confidencialidad dirigida a todas las partes y personas involucradas, a la cual me atengo.

4. Me reservo el derecho de recusar, conforme a los artículos 230 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), a cualquier autoridad o persona funcionaria que intervenga en este expediente, incluidas las que auxilien o asesoren al Tribunal, cuando concurra alguna causal; así como el de hacer valer, respecto de la persona mediadora, los deberes de imparcialidad, de excusa por conflicto de intereses y de confidencialidad que establece el artículo 13 de la Ley N.º 7727.

5. Hago constar, para lo que corresponda conforme a los artículos 230 y siguientes de la LGAP y sin perjuicio del derecho de recusar reservado en el punto anterior, que en el recurso de amparo número 26-024427-0007-CO, que interpuse, la persona titular de la Presidencia de este Tribunal rindió informe y solicitó que se declarara sin lugar.

III. SOLICITUDES

1. **Acceso al expediente.** A la fecha no he tenido acceso a las denuncias ni a sus anexos, por lo que tampoco me consta qué diligencias de investigación preliminar realizó la Fiscalía antes de trasladar el asunto a este Tribunal. Solicito copia electrónica íntegra y foliada del expediente, con su índice, incluidas las denuncias, el informe de traslado de la Fiscalía y la prueba, con antelación suficiente a la primera sesión, conforme al artículo 9 del Reglamento de Trámite y al artículo 272 de la LGAP.

2. **Régimen, objeto e integración.** Solicito que se precise:

    a) cuáles hechos y cuáles publicaciones, respecto de cada una de las personas denunciantes, integran el supuesto conflicto que motivó el encuadre preliminar efectuado y, si se ha hecho alguna calificación normativa de esos hechos, cuáles disposiciones se consideraron;

    b) si el proceso alterno se tramita como la mediación prevista en los artículos 40, inciso b), y 42 de la Ley N.º 6144 o como la conciliación regulada en el artículo 20 del Reglamento de Trámite, y cuál sería, según el régimen aplicable, el trámite si no se alcanza un acuerdo. Esta precisión es necesaria porque ambos regímenes prevén consecuencias distintas: el artículo 42 dispone que, fracasada la mediación, el asunto continúa «sólo por gestión de parte interesada», mientras que el artículo 20 prevé que el Tribunal continúe con el procedimiento; y

    c) la integración del Tribunal que conocerá el asunto y quién ejercerá la función mediadora.

3. **Sede y persona mediadora.** Dado que, de no alcanzarse un acuerdo, este mismo Tribunal conocería del asunto, y con el fin de separar la función de facilitar el diálogo de la de decidir, propongo que las sesiones las conduzca una persona neutral de un centro de resolución alterna de conflictos autorizado por el Ministerio de Justicia y Paz y orgánicamente ajeno al Colegio. Aunque el Centro Integral de Resolución de Conflictos del Colegio goza de independencia funcional y técnica, su Reglamento (RE-CIREC-001, versión 2) lo configura como órgano desconcentrado adjunto al Colegio, con la Junta Directiva como su máximo órgano jerárquico, que designa a su Coordinación General y autoriza o remueve a las personas mediadoras de su registro; por eso no ofrece el mismo grado de separación institucional que un centro enteramente externo. Lo señalo como una diferencia objetiva de estructura, sin cuestionar la idoneidad ni la buena fe de esas personas. La mediación seguiría siendo la que este Tribunal ofreció; la persona neutral solo facilitaría el diálogo, sin transferencia ni delegación de potestades públicas. Como muestra de buena fe, propongo el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio Costarricense-Norteamericana (CICA), con los costos distribuidos por partes iguales entre todas las personas involucradas, sin cargo alguno para el Colegio. Si no hubiera acuerdo sobre esa distribución, propongo una Casa de Justicia u otro centro autorizado por el Ministerio de Justicia y Paz que preste el servicio sin costo. El artículo 5 de la Ley N.º 7727 establece que las partes tienen el derecho de elegir con libertad y de mutuo acuerdo a quienes fungirán como mediadores, y el artículo 42 de la Ley N.º 6144 reconoce que el conflicto puede solucionarse «por vías conciliatorias distintas»; el acuerdo que se alcance se presentaría a este Tribunal para su homologación, conforme al artículo 68, inciso 4), del Reglamento a la Ley del Colegio, sin que ello implique los reconocimientos excluidos en el punto 1 del apartado II.

4. **Garantías de la mediación.** Tratándose de la mediación prevista en los artículos 40, inciso b), y 42 de la Ley N.º 6144 para los conflictos entre personas colegiadas, y en atención a la discreción que el artículo 42 exige y a la igualdad procesal, dada la pluralidad de personas denunciantes,

solicito que en las sesiones participen únicamente las personas profesionales involucradas, con sus abogados, y la persona mediadora; que quien medie no intervenga después en la investigación, instrucción, asesoría, deliberación ni decisión del asunto y, si fuera integrante de este Tribunal, se le sustituya en esas funciones, mediante la abstención o la recusación que corresponda, por la persona suplente prevista en el artículo 67 del Reglamento a la Ley del Colegio; que, si alguna parte lo pide, puedan realizarse sesiones individuales, cuyo contenido no se comunique a las demás personas sin autorización expresa de quien lo aportó; que las convocatorias y comunicaciones formales se hagan por escrito al medio señalado; y que cualquier acuerdo se formalice por escrito y se firme después de que las partes hayan podido revisarlo con su asesoría.

5. **Contenido de una solución.** Una vez que tenga acceso a las denuncias y a su prueba, propongo que la solución que se construya en la mediación incluya la trazabilidad de archivo de los expedientes de las personas usuarias atendidas en Grupo Poïesis S.A. por las personas denunciantes, tomando como marco, hacia el futuro, los Lineamientos del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica para el manejo y custodia de expedientes (acuerdo JD.CPPCR-242-2026), de manera que esas personas usuarias, tanto las que continúan en atención como las que ya concluyeron su proceso, cuenten con un canal directo y cierto para saber dónde y cómo pueden solicitar su expediente. Esta propuesta tiene solo finalidad conciliatoria: no amplía el objeto de una eventual actuación disciplinaria ni implica imputación alguna a las personas denunciantes. En todo caso, cualquier solución deberá respetar, ante todo, los derechos de las personas usuarias, en particular su confidencialidad y la protección de sus datos, y ningún acuerdo podrá disponer de derechos de personas que no participan en la mediación.

6. **Convocatoria.** Solicito que, antes de la primera sesión, se resuelva y se comunique por escrito lo pedido en este documento sobre acceso al expediente, régimen, integración, persona mediadora, sede y confidencialidad, y que la fecha, la hora, el lugar, la modalidad, la logística y las reglas de esa sesión se comuniquen con al menos cinco días hábiles de antelación, para coordinar la asistencia de mi asesoría legal.

7. **Eventual continuación.** Si la mediación no produce acuerdo, solicito que, antes de cualquier actuación ulterior, se me notifique el trámite que se dará al expediente, incluida cualquier gestión de continuación presentada conforme al artículo 42 de la Ley N.º 6144, lo que se resuelva sobre ella y la persona comisionada. Como esa norma dispone que la información se levante «con intervención de los colegiados en pugna», solicito también acceso a todo antecedente que pueda utilizarse para decidir, con oportunidad previa y efectiva de conocerlo, formular alegaciones, controvertirlo y ofrecer prueba de descargo, conforme al artículo 272 de la LGAP y al derecho de defensa. La información que se levante no podrá integrarse con lo tratado en la mediación, conforme al punto 2 del apartado II.

IV. NOTIFICACIONES

Señalo para recibir notificaciones el correo electrónico legal@grupopoiesis.com.

Con muestras de consideración y respeto,

Lugar, Día y Hora de la Firma Digital

Dr. Carlos Fernando Bonilla Cortés (P.Sc., L.P.)
Psicoanalista y Psicólogo
N.º 7266 | Cédula N.º 1-1068-0862
Director General y Representante Legal
Poïesis — Cédula Jurídica N.º 3-101-746424
Responsable Sanitario | Permiso ARSLU-3440-06-2025 | CAECR 8690.9.10
legal@grupopoiesis.com | Tel. 2100-9615
San Juan de La Unión, Cartago